

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1049/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสำเนียง สุวรรณไชศรี	โจทก์
	นายบุญลือ กันภัย	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางสาวสำเนียง สุวรรณไชศรี มารดาผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 จำเลยอายุไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามจำคุกกระทงละ 8 ปี
รวมสองกระทงเป็นจำคุก 16 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 24)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวน
ธุรการ อันดับ 1,11)

คำสั่ง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ